

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu Mgr. Jiřího Čurdy a soudců JUDr. Gabriely Kučerové a Mgr. Vladimíra Sommera ve věci

žalobce: **Edukativní konopná klinika, z.s.**, IČO 22680101
sídlem Ospělov 6, 798 55 Ludmírov

proti
žalované: **FTV Prima, spol. s r.o.**, IČO 48115908
sídlem Vinohradská 3217/167, 100 00 Praha 10

o uveřejnění odpovědi, **k odvolání žalobce** proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 4. 3. 2026, č. j. 3 Cm 2/2026-19

takto:

- I. Usnesení soudu prvního stupně se zrušuje.**
- II. K projednání a rozhodnutí věci jsou v prvním stupni věcně příslušné okresní soudy.**
- III. Po právní moci tohoto usnesení bude věc postoupena k dalšímu řízení Obvodnímu soudu pro Prahu 10.**

Odůvodnění:

1. Soud prvního stupně shora označeným usnesením ve výroku I. zamítl žádost žalobce o osvobození od soudních poplatků a ve výroku II. zamítl žádost o ustanovení zástupce.
2. V odůvodnění rozhodnutí soud prvního stupně uvedl, že žalobce se žalobou po žalované domáhá uveřejnění odpovědi ve smyslu § 10 zák. č. 46/2000 Sb., tiskový zákon, s odůvodněním, že se žalovaná svou reportáží, zveřejněnou dne 1. 1. 2026, dotkla jeho jména a dobré pověsti a že požádal soud mj. o osvobození od soudních poplatků. Na výzvu soudu pak žalobce uvedl, že jeho celkové příjmy od roku 2020 činí 100 Kč, nevlastní žádný nemovitý či movitý majetek větší hodnoty či dlouhodobé spotřeby, kdy pouze zmínil neurčité pohledávky za Českou republikou v řádech milionů korun. Náklady spolku dle něj hradí vždy přímo členové. Jako důvody své nemajetnosti uvádí protiprávní jednání svých někdejších zřizovatelů.
3. Soud prvního stupně s poukazem na § 138 odst. 1 a § 30 zák. č. 99/1963 Sb. občanský soudní řád (dále jen „o. s. ř.“), dovodil, že podmínky pro přiznání osvobození žalobce od soudních poplatků nejsou splněny. Uvedl, že žalobci nelze přiznat plné osvobození od soudních poplatků. Přihlédl přitom k tomu, že žalobce je spolkem, jehož hlavní činností není podnikání nebo jiná výdělečná činnost a podle názoru soudu pro takové subjekty bývá běžné, že jejich příjmy se odvíjejí zejména od členských příspěvků, darů třetích osob apod. Není tedy nestandardní, že spolek je nemajetný či má pouze minimální příjmy, když tak má nastavené své vnitřní poměry. Podobné závěry plynou podle soudu i z výpisu z účtu žalobce, ze kterého je patrné, že nejméně od roku 2019 tvořily jediné příjmy příležitostné dary od Nadačního fondu Anima, popř. od pana Dušana Dvořáka, a to celkem v řádu jednotek tisíc. Na druhé straně v tomto období žalobce měl, až na jednu splátku exekuce ze dne 25. 3. 2020 ve výši 6 003 Kč, výdaje maximálně ve výši stovek

Shodu s prvopisem potvrzuje Kateřina Jelínková.

korun. Ekonomická aktivita žalobce je tak podle soudu nejméně 6 let neměnná a žalobce nedokládá nic, z čeho by bylo patrné, že činí kroky vedoucí ke změně této situace. Tyto zjištěné údaje jsou podle soudu v rozporu s tvrzením žalobce, že jeho příjmy za posledních 6 let tvoří 100 Kč. K tomu soud poznamenal, že sám žalobce dokládá, že v roce 2025 proti němu byly vedeny exekuce pro pohledávky ve výši stovek tisíc korun, na které však téměř nic nehradí. Soud prvního stupně vyjádřil přesvědčení, že je na žalobci, aby své vnitřní poměry nastavil tak, že bude schopen hradit své závazky, když nejde o situaci, kdy by se dostal do tíživé finanční situace bez svého přičinění (zde soud poukázal např. na náhlou nepříznivou finanční situaci způsobenou živelní událostí či podobou nepředvídatelnou skutečností).

4. Dále se soud zabýval otázkou, zda je možné přiznat žalobci osvobození od soudních poplatků alespoň zčásti. Uvedl, že k tomu by muselo být zcela osvědčeno, že pro (celkové) poměry účastníka není možno setrvávat na jeho poplatkové povinnosti a že se nejedná o svévolné nebo zřejmě bezúspěšné uplatňování nebo bránění práva (§ 138 odst. 1 o. s. ř.). Podle soudu není na místě očekávat, že v situaci, kdy žalobce dlouhodobě nevyvíjí snahu zlepšit své nepříznivé ekonomické podmínky, a to ačkoli zároveň čelí několika exekucím, by stát, resp. daňový poplatník měl nést náklady na uplatňování jeho práv. Soud přihlédl i k výši soudního poplatku, který v této věci činí 2 000 Kč s tím, že jde řádově o podobnou částku, s jakou žalobce na (téměř) měsíční bázi operuje. Uzavřel, že se nejedná o sumu, jejíž uhrazení by bylo pro žalobce likvidační či kterou by bylo nemožné zajistit skrze financování např. prostřednictvím členské základny žalobce. Konečně soud přihlédl i k tomu, že nárok žalobce představuje přinejmenším z části zjevně bezúspěšné uplatňování práva. Žalobce i přes výzvu soudu stále nedoplnil tvrzení, ze kterých by bylo zřejmé, jak předmětné jednání žalované zasáhlo do právní sféry žalobce způsobem, který se dotkl jeho jména či dobré pověsti a jak se tento zásah projevil v žalobcově osobnostní sféře.
5. V závěru soud poukázal na to, že nepřihlížel ke skutečnostem, které žalobce uvedl v potvrzení o osobních a majetkových poměrech a které se týkají finanční a osobní situace spolku Atelier ALF, z.s. (dřívější název žalobce) a Konopí je lék, z.s., když jednak jde o informace z let 2010 - 2013, nikoli z období relevantního pro posouzení poměrů žalobce (poslední 3 zdaňovací období), nadto spolek Konopí je lék, z.s. je osoba odlišná od žalobce a z ničeho nevyplývá, proč by ekonomická situace této osoby měla být relevantní pro posuzování žádosti žalobce.
6. Soud prvního stupně proto návrh žalobce na přiznání osvobození zamítl a současně (protože existence předpokladů pro přiznání osvobození od soudních poplatků je nutnou podmínkou pro vyhovění žádosti o ustanovení zástupce) zamítl návrh žalobce na ustanovení zástupce.
7. Usnesení v celém jeho rozsahu napadl žalobce odvoláním. Poukázal na to, že žádal o přiznání alespoň částečného osvobození od soudního poplatku (s tím, že již mezi členy vybral na soudní poplatek téměř 500 Kč), že soudu doložil, že je zcela bez prostředků a čelí exekucím ve výši téměř 500 000 Kč, které částečně splácí z vlastních prostředků, ač škody způsobil svou svévolí a nečinností stát. Úvahy, které soud prvního stupně dovozuje z poměrů žalobce, má žalobce za účelové. Uvedl, že jednak doložil, že některé exekuce již splatil, zejména ale vytýká soudu, že pominul, že žalobce je dobrovolnickou organizací, nikoliv podnikatelským subjektem. Za účelové má i závěry soudu o tom, že soudní poplatek ve výši 2 000 Kč odpovídá zhruba částce, s jakou žalobce na měsíční bázi operuje a že se nejedná o sumu, jejíž uhrazení by bylo pro žalobce likvidační či kterou by bylo nemožné zajistit skrze financování např. ze své členské základny. K tomu žalobce namítl, že soudu doložil, že obrat na jeho účtu byl za poslední tři roky necelých sto korun, navíc znovu připomněl, že nežádal o úplné zproštění poplatku.

8. Dále žalobce namítl, že žádal o ustanovení advokáta, aby mohl vyhovět požadavku soudu na doplnění žaloby, byť má za to, že nejen doložil, že žalovaná nerespektovala mediální zákon a neuveřejnila odpověď, ale zejména to, že právě pravdivé informování o konopí včetně legislativního zakotvení dle práva OSN, EU a ČR je doménou žalobce a jaké tragické dopady má státem šířená nepravdivá propaganda. Navrhl, aby odvolací napadené usnesení zrušil.
9. Vrchní soud v Praze jako soud odvolací přezkoumal podle § 212a odst. 6 o. s. ř. usnesení soudu prvního stupně a, aniž nařizoval jednání /§ 214 odst. 2 písm. c) o. s. ř./, a dospěl k závěru, že napadené usnesení nemůže obstát již proto, že ve věci rozhodoval věcně nepřislušný soud.
10. Věcnou příslušnost soud zkoumá kdykoli za řízení.
11. Podle § 9 odst. 1 o. s. ř. jsou k řízení v prvním stupni příslušné okresní soudy, nestanoví-li zákon jinak. Ustanovení § 9 odst. 2 písm. i) o. s. ř. zakládá příslušnost krajských soudů ve věcech ochrany názvu a pověsti právnické osoby.
12. Žalobce se podle svého skutkového vymezení nedomáhá ochrany proti neoprávněnému zásahu do pověsti právnické osoby podle § 135 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „o. z.“). Nežádá, aby žalovaná od zásahu upustila nebo aby odstranila jeho následek. Domáhá se uveřejnění zákonné odpovědi na tvrzení odvysílaná v televizním pořadu žalované.
13. Uvedený nárok má samostatný základ v § 35 až § 40 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání (nikoli v § 10 zák. č. 46/2000 Sb., tiskový zákon, jak nesprávně a v rozporu s obsahem žaloby dovodil soud prvního stupně). Jestliže bylo v televizním vysílání uveřejněno skutkové tvrzení dotýkající se jména nebo dobré pověsti právnické osoby, může tato osoba požadovat po provozovateli vysílání uveřejnění odpovědi. Nebude-li odpověď uveřejněna, rozhodne o povinnosti provozovatele na návrh oprávněné osoby soud (§ 39 uvedeného zákona).
14. Právo na odpověď podle zákona č. 231/2001 Sb. je zvláštním mediálněprávním nárokem. Jeho předpoklady, obsah odpovědi, povinný subjekt a krátké lhůty jsou upraveny samostatně. Nárok nevzniká až na základě prokázaného neoprávněného zásahu do pověsti právnické osoby podle § 135 o. z. Žalobu na zákonnou odpověď ve vysílání proto nelze ztotožnit s věcí ochrany pověsti právnické osoby ve smyslu § 9 odst. 2 písm. i) o. s. ř.
15. Skutečnost, že podmínkou práva na odpověď je dotčení jména nebo dobré pověsti právnické osoby, neurčuje sama o sobě věcnou příslušnost krajského soudu. Pro určení věcné příslušnosti je rozhodná povaha uplatněného nároku. Zákon č. 231/2001 Sb. pro žalobu na uveřejnění odpovědi zvláštní věcnou příslušnost krajského soudu nestanoví. Uplatní se proto obecné pravidlo § 9 odst. 1 o. s. ř.
16. Na uvedeném závěru nic nemění, že napadené televizní vysílání může být nadále zpřístupněno v internetovém archivu provozovatele nebo že se na internetových stránkách žalované nachází samostatný textový článek. Takové uveřejnění může být skutkově významné pro vymezení žaloby nebo pro jiné samostatné nároky, nemění však povahu nyní uplatněného nároku na uveřejnění odpovědi ve vysílání.
17. Krajský soud (zde Městský soud v Praze) proto nebyl věcně příslušný ani k rozhodnutí o žádosti žalobce o osvobození od soudních poplatků a o ustanovení zástupce. Jeho rozhodnutí je zatíženo

vadou nesprávné věcné příslušnosti, kterou nelze v odvolacím řízení zjednat jinak než zrušením napadeného usnesení a postoupením věci věcně příslušnému soudu.

18. Odvolací soud proto usnesení krajského soudu podle § 219a odst. 1 písm. a) o. s. ř. zrušil a podle § 221 odst. 1 písm. b) o. s. ř. věc postoupil věcně příslušnému okresnímu soudu. Tento soud v dalším řízení znovu rozhodne o žádosti žalobce o osvobození od soudních poplatků a o ustanovení zástupce.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí není dovolání přípustné.

Praha 14. 9. 2026

Mgr. Jiří Čurda v. r.
předseda senátu

Kateřina
Jelínková

Digitálně podepsal
Kateřina Jelínková
Datum: 2026.09.22
09:32:56 +02'00'